

บริษัท สยามรุ่งโรจน์ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

280,282 ซอยติวานนท์ 38 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โทร 02-9522377 โทรสาร 02-9522378 Email:srlawsme@gmail.com

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง เสนอความเห็นทางกฎหมาย

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ท่านขอให้ KCM Trade นำส่งใบอนุญาตให้บริการซื้อขาย CFD เพื่อให้ลูกค้าของ KCM Trade ดาวน์โหลด Application KCM Trade บน App Store ซึ่งรายละเอียดท่านทราบดีแล้วนั้น

ข้าพเจ้าในฐานะทนายความขอเรียนให้ทราบว่า ภายใต้กฎหมายไทยในปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำหนดให้การให้บริการซื้อขายสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) ต้องได้รับใบอนุญาตโดยตรงจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศไทย และไม่มีหน่วยงานใดที่มีอำนาจออกใบอนุญาตเฉพาะสำหรับการให้บริการซื้อขาย CFD โดยตรง

ดังนั้น การอนุญาตให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวผ่าน App Store จึงไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องแสดงใบอนุญาตให้บริการซื้อขาย CFD ตามกฎหมายไทย

ขอแสดงความนับถือ

ธ. กาญจนวิจิตร

(นายภัทรธร กาญจนวิจิตร)

ทนายความ

หากสงสัยกรุณาติดต่อ นายภัทรธร กาญจนวิจิตร 098-756-8989